

1502507-69.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... no lixo. Já respondeu por tráfico quando era menor e encontra-se sendo processo por delito de tráfico, quando já era maior de idade.

Em juízo, MARCELO DE CARVALHO, policial militar, disse que foram apurar notícia de tráfico no local, onde havia drogas em uma lixeira. Abordaram os agentes, cujas características coincidiam com as da notícia. Os réus estavam próximos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502507-69.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502507-69.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2265387/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 20537455 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Olímpio Noronha, 81, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA e MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, em concurso de pessoas, mantinham em depósito, para fins de tráfico, 09 porções de crack, com massa líquida de 4,2 gramas, 07 porções de cocaína, com massa líquida de 55,3 gramas e 45 porções de maconha, com massa líquida de 18,3 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo de constatação provisória de fls. 31/33) (fls. 85/86). Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/78).

Devidamente notificado (fls. 101/103), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 113/114).

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022 (fls. 116/118).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 01/04), auto de exibição/apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação provisória (fls. 31/33), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e COCAÍNA, bem como pela prova oral trazida aos autos.

Já no que pertine à autoria, outra é a solução, uma vez que as provas colhidas são insuficientes para evidenciar a autoria delitativa que está sendo imputada ao acusado, senão vejamos.

O acusado BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA, em sede policial, informou já conhecer os Policiais que lhe prenderam pois estes já lhe prenderam outra vez por tráfico. Que hoje estava com Marcelo, que é seu conhecido, próximos de um trailer, comendo lanche, quando vários policiais lhes abordaram e lhes conduziram a esta Delegacia, sob acusação de tráfico de entorpecentes. Que não correram quando foram abordados, e que havia outras pessoas próximo de onde estavam que não foram abordadas. Que não viu ser localizado drogas em momento algum. Que indagado sobre se havia ponto de venda de drogas próximo de onde estavam, informa que por ser favela há vários pontos, no entanto onde estavam exatamente não é ponto de venda de drogas. Que acredita que apenas foi abordado porque já foi preso anteriormente pelo mesmo policial. Que não viu ser localizado dinheiro com Marcelo (fl. 10). Em juízo, negou a prática delitativa. Disse que estava comendo um lanche quando foi abordado. Não viu os policiais encontrando o entorpecente no lixo. Já respondeu por tráfico quando era menor e encontra-se sendo processo por delito de tráfico, quando já era maior de idade.

Em juízo, MARCELO DE CARVALHO, policial militar, disse que foram apurar notícia de tráfico no local, onde havia drogas em uma lixeira. Abordaram os agentes, cujas características coincidiam com as da notícia. Os réus estavam próximos a lixeira. Um deles tinha dinheiro. Nenhum deles tinha drogas. As drogas estavam na lixeira. Ambos negaram o envolvimento com o tráfico. Os réus estavam próximos a um trailer e disseram que iam comprar um lanche. Somente acharam as drogas porque a denúncia informou que estavam na lixeira.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar PAULO CESAR SOUZA SANTANA.

Pois bem, conforme se afere dos autos os policiais não viram o acusado realizando a venda do comércio de drogas, bem como não o viram mexendo na lixeira onde estavam as drogas como constou dos depoimentos extrajudiciais.

Assim, em que pese a defesa não tenha trazido provas irretorquíveis da versão do réu e seja até provável que o réu estivesse ali realizando o tráfico de drogas, pois apresentava características semelhantes as passadas pela denúncia anônima, certo é que o Direito Penal não se coaduna com meras possibilidades e probabilidades, exigindo um juízo de certeza, que não foi obtido após a instrução.

A dúvida, portanto, deve ser resolvida em favor do acusado, o que impõe sua absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação que lhe move a

Justiça Pública, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do C.P.P.

Diante da absolvição, expeça-se alvará de soltura clausulado.

A despeito da absolvição, no que pertine ao dinheiro encontrado junto com os entorpecentes (R\$ 500,00 - auto de exibição/apreensão de fls. 19/20), diante de sua relação com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Já o destino do dinheiro apreendido em poder de Marcelo (R\$ 30,00), deverá ser nos autos desmembrados onde se apura sua participação no delito de tráfico.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Guarulhos, 06 de abril de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA